



PUTUSAN

Nomor 5219 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERMI RIA HARMONIS, bertempat tinggal di Jalan Pule, Kavling H. Ishak, Nomor 70C, RT.013, RW.004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrudin Lubis, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Lubis Sakti & Partners, beralamat di Jalan Dr. Wahidin SHD I-C, Nomor 32, Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **ARDIAN OKTORINA**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian III, Nomor 69, RT.005, RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Kuswahyudi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BKF, beralamat di Fatmawati Festival B12, Jalan RS. Fatmawati, Nomor 50, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2025;
2. **SANADI**, bertempat tinggal di Jalan Delima II, Blok WG, Nomor 11, RT.006, RW.020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Jamalum Sinambela, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Plaza Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Dipo KRL, Nomor 22 A, RT.04, RW.04, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Ciyapung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

3. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Cibubur Wilayah Bekasi, berkedudukan di Jalan Bambu, Nomor 49, RT.001, RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Ari Kurniawan, S.H. selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aryo Bismoko, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, *c.q.* Bank BTN Kantor Cabang Cibubur, beralamat di Jalan Transyogi, Kilometer 3, Ruko Medison C1, Nomor 1-3, Komplek Cibubur Times Square Bekasi, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;

4. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

H. BAMBANG SUPRIANTO, S.H., SpN, M.H., beralamat di Jalan Dewi Sartika, Nomor 158, RT.4, RW.12, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romy Daniel Tobing, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daniel Tobing & Rekan, beralamat di Gedung Perkantoran Citylofts Sudirman, Lantai 16,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 1608, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat di dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 27, tanggal 26 Juni 2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat III dan Penggugat di dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Indent Nomor 0017920180522000004 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian:

A. Kerugian materiil:

Biaya TTD PK KPR BTN				Rp 32.000.000,00
Uang Tanda Jadi/Booking Fee				Rp 5.000.000,00
DP				Rp140.000.000,00
Angsuran	4.074.100	Bunga 8%	36 Kali	Rp146.667.600,00
Angsuran	4.621.800	Bunga 10%	15 Kali	Rp 69.327.000,00
Pelunasan				Rp448.709.678,00
Total				Rp841.704.278,00

B. Kerugian imateriil berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



- a. Tidak mendapatkan kepastian hukum atas penerbitan sertifikat hak milik sejak tanggal 03 Oktober 2022 hingga saat ini (kurang lebih satu tahun);
 - b. Menyita waktu, tenaga dan pemikiran Penggugat terkait kepastian hukum atas hak yang sudah seharusnya Penggugat peroleh yaitu sertifikat hak milik;
 - c. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pertemuan-pertemuan yang tidak ada titik jelas penyelesaiannya; meskipun kerugian immateril tidak dapat dihitung oleh uang, namun demi kepastian hukum Penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Sehingga total seluruh kerugian materiil dan immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berjumlah keseluruhannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp841.704.278,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. Kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Total kerugian materiil dan immateril yang Rp1.841.704.278 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*)/hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani putusan ini, dihitung sejak putusan ini dibacakan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, *banding* atau *kasasi*;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
- Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kompetensi relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat *premature*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Sela Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 15 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 319 /Pdt.G/2024/PN Bks;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 20 Februari 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima eksepsi ParaTergugat tentang *obscuur libel*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 309/PDT/2025/PT BDG, tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Bks *juncto* Nomor 309/PDT/2025/PT BDG *juncto* Nomor 27/Akta.K/2025/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut pada tanggal 16 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 309/PDT/2025/PT BDG, tanggal 18 Juni 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.BKS, tertanggal 20 Februari 2025;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding, Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat di dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 27, tanggal 26 Juni 2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat III dan Penggugat di dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Indent Nomor 0017920180522000004 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian:

A. Kerugian materiil:

Biaya TTD PK KPR BTN				Rp 32.000.000,00
Uang Tanda Jadi/Booking Fee				Rp 5.000.000,00
DP				Rp140.000.000,00
Angsuran	4.074.100	Bunga 8%	36 Kali	Rp146.667.600,00
Angsuran	4.621.800	Bunga 10%	15 Kali	Rp 69.327.000,00
Pelunasan				Rp448.709.678,00
Total				Rp841.704.278,00

B. Kerugian imateriil berupa:

- a. Tidak mendapatkan kepastian hukum atas penerbitan sertifikat hak milik sejak tanggal 03 Oktober 2022 hingga saat ini (kurang lebih satu tahun);
- b. Menyita waktu, tenaga dan pemikiran Penggugat terkait kepastian hukum atas hak yang sudah seharusnya Penggugat peroleh yaitu sertifikat hak milik;
- c. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pertemuan-pertemuan yang tidak ada titik jelas penyelesaiannya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



meskipun kerugian imateriil tidak dapat dihitung oleh uang, namun demi kepastian hukum Penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Sehingga total seluruh kerugian materiil dan imateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berjumlah keseluruhannya sebagai berikut:

a. Kerugian materiil Rp841.704.278,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

b. Kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Total kerugian materiil dan imateriil yang Rp1.841.704.278,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*)/hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani putusan ini, dihitung sejak putusan ini dibacakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, *banding* atau *kasasi*;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 4 Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 4 Agustus 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa setelah ditelaah secara seksama gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya, diketahui rangkaian peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah terkait ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 27, tanggal 28 Juni 2018 (*vide* bukti P3), yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Jual Beli di hadapan Tergugat IV, Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Indent antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Ny. Hermi Ria Harmonis dengan Nomor 00179201805220000004 ditandatangani di hadapan Kantor Notaris Tergugat IV di Jakarta, tertanggal 28 Juni 2018, Akta Pengakuan Hutang Nomor 28, tertanggal 28 Juni 2018 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H. antara Penggugat dan PT Bank Tabungan Negara (Tergugat III) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 29, tertanggal 28 Juni 2018 dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Bambang Suprianto, S.H, SpN., M.H. antara Penggugat dan PT. Bank Tabungan Negara (Tergugat III) dan Penggugat sudah melunasinya, akan tapi sampai saat ini tidak ada kepastian hukum atas penerbitan sertifikat hak milik tanah objek sengketa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai rangkaian peristiwa yang mendasari gugatan tersebut, maka diajukannya gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki redaksionalnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMI RIA HARMONIS tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar, sebagaimana selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMI RIA HARMONIS** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 309/PDT/2025/PT BDG, tanggal 18 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 20 Februari 2025 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 5219 K/Pdt/2025